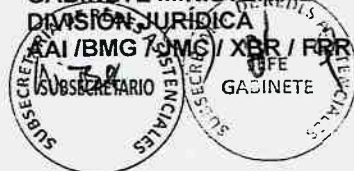




MINISTERIO DE SALUD
GABINETE MINISTERIAL
DIVISION JURIDICA



APRUEBA INSTRUCTIVO "CLÁUSULAS DE
PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN PARA CONTRATOS DE
TECNOLOGÍAS DEL SECTOR SALUD"
VERSIÓN 05, MARZO 2025.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 850 /

SANTIAGO, 23 JUL 2025

VISTOS:

VISTOS: Lo dispuesto en la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos; en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinador y sistematizado del decreto ley N° 2763, de 1979 y las leyes N° 18.933 y N°18.469; en el decreto supremo N° 136, de 2004, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento orgánico del Ministerio de Salud; en la ley 20.285 de acceso a la información pública; en la ley N° 19.628, de protección de la vida privada; en la ley N° 19.799 de documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; en la ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención en salud; en la ley N° 21.663, de 2024, ley Marco de Ciberseguridad; en el decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba la norma técnica para órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos; en la ley N° 21.459 de 20 de junio de 2022 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.233 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest; en la Norma Chilena NCh-ISO 27001:2013 Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de la seguridad de la información - Requisitos; en el decreto N° 164, de 16 de junio de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba política nacional de ciberseguridad 2023-2028; en el Decreto N° 295, de 2024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba reglamento de reporte de incidentes de ciberseguridad; en el decreto N°483, de 2024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba Reglamento que determina la estructura interna de la Agencia Nacional de Ciberseguridad; en el decreto N° 6, Reglamento sobre acciones vinculadas a la atención de salud realizada a distancia; en la resolución exenta N° 1463, de 2023, del Ministerio de Salud que aprueba política general de seguridad de la información

para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales y deja sin efecto Resolución Exenta N° 889, de 26 de noviembre de 2019; en la resolución exenta N° 785, de 03 de noviembre de 2021, que aprueba instructivo de seguridad de la información y ciberseguridad para el sector salud; en memorándum A/22 N° 042, de fecha 03 de abril de 2025 del Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio Salud; y en la resolución Núm. 36 de 2024, de la Contraloría General de la República sobre exención de la toma de razón; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, los servicios soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones son insumos esenciales en los distintos procesos institucionales en el sector de la salud. En atención a lo previsto en el artículo 4° de la ley N° 21.663, tanto las infraestructuras, plataformas, servicios y sistemas dispuestas para soportar los procesos de las instituciones del sector, son servicios, incluyendo tanto aquellos que se desarrollan en los organismos públicos como instituciones privadas, por lo que éstas se encuentran obligadas a cumplir con los deberes específicos que prevé el artículo 8° de esta ley.

2.- Que, en este contexto, el artículo 3° N°4 de la Ley N° 21.663, ley Marco de Ciberseguridad, dispone que *"es deber del Estado resguardar la seguridad en el ciberespacio. El Estado velará por que todas las personas puedan participar de un ciberespacio seguro, por lo que otorgará especial protección a las redes y sistemas informáticos que contengan información de aquellos grupos de personas que suelen ser en mayor medida objeto de ciberataques"*. Luego, el número 8 del mismo artículo establece que *"los sistemas informáticos, aplicaciones y tecnologías de la información deben diseñarse, implementarse y gestionarse teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad de los datos personales que procesan"*.

3.- Que, asimismo, en el artículo 7 de esta ley, establece que las instituciones obligadas por la presente ley deberán aplicar de manera permanente las medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad. Estas medidas podrán ser de naturaleza tecnológica, organizacional, física o informativa, según sea el caso. Esta obligación se regula en términos más pormenorizados a través del decreto N° 295, de 2024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba reglamento de reporte de incidentes de ciberseguridad luego.

4.- Que, el artículo 19 de la ley N° 19.880, *"los órganos de la Administración estarán obligados a disponer y utilizar adecuadamente plataformas electrónicas para efectos de llevar expedientes electrónicos, las que deberán cumplir con estándares de seguridad, interoperabilidad, interconexión y ciberseguridad"*.

5.- Que, conforme al artículo 11 de la ley N° 19.628, *"el responsable de los registros o bases donde se almacenen datos personales con posterioridad a su recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable de los daños"*.

6.- Que, los contratos que celebren las instituciones públicas del sector de la salud se rigen por lo previsto en la ley N° 19.886, la que, prevé en su artículo 2 que se entenderá que es un contrato de suministro, aquel cuyo objeto sea *"La adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión de derecho de uso de estos últimos"*, al igual que los contratos *"de mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas cuando se*

contrate conjuntamente con la adquisición o arrendamiento". Ello sin perjuicio que la "adquisición de programas de computación a medida se considerará contratos de servicios".

7.- Que, por Decreto N°83, de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se estableció la norma técnica sobre seguridad de la información de los documentos electrónicos que se generen, intercambien, transporten y almacenen en o entre los diferentes organismos de la Administración del Estado y en las relaciones de éstos con los particulares, cuando éstas tengan lugar utilizando técnicas y medios electrónicos. Este decreto, en su artículo 5 letra p) define Política de Seguridad como el *"conjunto de normas o buenas prácticas, declaradas y aplicadas por una organización, cuyo objetivo es disminuir el nivel de riesgo en la realización de un conjunto de actividades de interés, o bien garantizar la realización periódica y sistemática de este conjunto"* y de acuerdo al artículo 11 de este mismo instrumento, la Política deberá fijar las *"directrices generales que orienten la materia de seguridad dentro de cada institución, que refleje claramente el compromiso, apoyo e interés en el fomento y desarrollo de una cultura de seguridad institucional"*.

8.- Que, la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, aprobada por el decreto N° 164, de 16 de junio de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prevé que Chile *"desarrollará una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, y promoción y garantía de los derechos de las personas. La protección de la sociedad va en directa relación con la capacidad que tenga cada persona de protegerse. Se requiere generar nociones y prácticas de ciberhigiene en la población, de forma que cada uno sea capaz de cuidar por sí mismo su identidad digital y su información"*.

9.- Que, el artículo 10 bis de la ley N° 20.584 dispone que *"las plataformas tecnológicas empleadas en las acciones y prestaciones de salud digital, así como las que almacenan y tratan datos personales deberán estar acreditadas en cuanto al cumplimiento de las normas y estándares técnicos que establezca el Ministerio de Salud a través de un reglamento y las normas técnicas respectivas"*.

10.- Que, conforme al artículo 4 N° 2 del DFL N° 1, de 2005 del Ministerio de Salud, le corresponde al Ministerio de Salud, *"2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas"*.

11.- Que, el decreto N° 6, de 2021 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre acciones vinculadas a la atención de salud realizada a distancia, prevé en su artículo 7 que *"Los prestadores que implementen atención remota deben garantizar:... "c.- La transmisión segura de datos e información clínica necesaria para el otorgamiento de la prestación, utilizando mecanismos fiables y formatos reutilizables que integren reglas de protección de los datos personales, la reserva de la ficha clínica, la ética biomédica, y los derechos y deberes de los pacientes; y d.- La trazabilidad y registro de las acciones realizadas con apoyo de TIC"*.

12.- Que, por resolución exenta N° 1463, de 2023, del Ministerio de Salud se aprobó la Política General de Seguridad de la Información para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes

Asistenciales y se dejó sin efecto Resolución Exenta N° 889, de 26 de noviembre de 2019 de este mismo ministerio.

13.- Que, en vistas a lo considerado y en virtud de mis atribuciones, dicto la siguiente,

RESOLUCIÓN:

1° APRUÉBASE el instructivo “**CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATOS DE TECNOLOGÍAS DEL SECTOR SALUD**” v05.Marzo 2025, cuyos ejemplares originales han sido debidamente visados en cada una de sus 46 páginas, por la jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud del Nivel Central, y que se entienden formar parte de la presente resolución para todos los efectos legales.

2° DÉJASE sin efecto las anteriores de este instructivo.

3° CUSTÓDIESE, el ejemplar original de esta resolución y del documento aprobado, por la oficina de partes del Ministerio de Salud.

4° INCLÚYASE, copia íntegra del instructivo que se aprueba, en todas las compras que se realicen por las instituciones del sector salud, y la condición de ser conocidas y aceptadas por todos los proveedores, con independencia de la modalidad contractual.

5° DIFÚNDASE, por el Departamento de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, el texto íntegro de esta resolución y de los documentos aprobados, en la página web del Ministerio de Salud, https://www.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion/, y en el Banner de Intranet Ministerial, <http://isalud.minsal.cl/ministerio/dgstic/SGSI/Paginas/default.aspx>, haciendo mención expresa de su condición de vigentes y los datos de identificación de esta resolución aprobatoria.

6° REMÍTASE, a los funcionarios que corresponda un ejemplar digital de los documentos aprobados vía correo electrónico.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



XIMENA AGUILERA SANHUEZA
MINISTRA DE SALUD

DISTRIBUCIÓN:

- Gabinete Ministra de Salud.
- Gabinete Subsecretaría de Salud Pública.
- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales.
- Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Archivo División Jurídica.